



SHAHIRUL ÁLIM BIN AMINUDIN

lwn.

AMEI FARINA BINTI ABD RASHID

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Ahli Panel), Pada 31 Mei 2022/29 Syawal 1443H]

Permohonan Semakan No. 10000-003-0012-2022

Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie Pemohon : *Tuan Haji Zuri Zabuddin bin Budiman
daripada Tetuan al Sabri & Co*

Peguam Syarie Responden : *Tiada*

ALASAN PENGHAKIMAN

1) Kes ini ialah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pemohon pada 22/02/2022 bagi menyemak keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang telah diberikan pada 24/01/2022 berkaitan Permohonan Bantahan Terhadap Permohonan Interim Ubah Perintah Hadhanah Kedua melalui Permohonan No. 10400-041-0388-2020.

2) Dalam permohonan bantahan tersebut, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah membuat keputusan bahawa:

- “1. Mahkamah menolak permohonan bantahan awal Pemohon berdasarkan peruntukan Seksyen 244 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.*
- 2. Mahkamah memerintahkan kes Permohonan No. 10400-038-0178-2020 diteruskan.*
- 3. Kos prosiding ini diawardkan kepada Responden sebanyak RM1000 dan hendaklah dibayar sebelum sidang akan datang (Permohonan No. 10400-038-0178-2020)”*

3) Pemohon memfailkan permohonan semakan ini untuk mendapatkan perintah bahawa:

- a) Mahkamah menyemak keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah bertarikh 24/01/2022 melalui Permohonan No. 10400-041-0388-2020;
- b) Mahkamah memerintahkan terma 1,2 dan 3 Perintah Mahkamah adalah terbatal kerana Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah terkhilaf dari segi undang-undang dan fakta apabila membenarkan prosiding suatu permohonan interim didengar sedangkan telah terdapat suatu perintah hak jagaan kekal yang telah dibicarakan, diputuskan dan dimuktamadkan keputusannya oleh Mahkamah berbidangkuasa. Suatu perintah interim tidak boleh mengakas suatu perintah kekal melainkan dibicarakan, diputuskan dan dimuktamadkan mengikut perbicaraan penuh prosiding yang ditetapkan;
- c) Mahkamah menyemak keputusan Hakim Bicara berkaitan interpretasi

pemakaian Seksyen 201 Enakmen Tatacara Mal dibaca dengan Seksyen 87 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negei Selangor) 2003 apabila membenarkan Permohonan Interim Hak Penjagaan Anak didengar; dan

- d) Apa-apa perintah atau relif yang Mahkamah fikir patut dan wajar diberikan oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

4) Permohonan semakan ini difailkan bersama-sama Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon bertarikh 21/02/2022. Pemohon memfailkan permohonan ini berdasarkan alasan bahawa:

- a) Hakim Bicara telah terkhilaf apabila tidak melihat bahawa perintah hak jagaan anak bagi anak yang sama masih berkuatkuasa melalui Saman No. 10200-025-0744-2017 apabila membenarkan Permohonan Interim ini dijalankan.
- b) Hakim Bicara terkhilaf apabila membenarkan Permohonan Interim tersebut diteruskan berlawanan dengan prinsip undang-undang yang diputuskan oleh Panel Hakim Rayuan dalam kes **Sheikh Hisham bin Sheikh Muhammad Belweil v. ThaÉra binti Yousef (2017) 2 SHLR 1** yang memutuskan Perintah Interim hanya boleh dikeluarkan sekali sahaja sehingga kes induk selesai. Pihak-pihak dalam kes ini telahpun mempunyai perintah hak jagaan kekal berkaitan anak yang sama dan oleh itu perintah tersebut masih berkuatkuasa dan perlu dipatuhi.
- c) Kesan keputusan Hakim Bicara tersebut sekiranya tidak disemak dan diperbetulkan akan menimbulkan kacau bilau, di mana selepas ini pihak-pihak boleh memfailkan permohonan interim walaupun telah ada suatu perintah kekal bagi sesuatu kes yang telah didengar, dibicara dan

diputuskan melalui prosiding perbicaraan Mahkamah. Ia juga akan menimbulkan kekeliruan kepada pihak-pihak dalam melaksanakan sesuatu perintah sama ada untuk patuh kepada perintah interim atau perintah induk.

- d) Hakim Bicara telah terkhilaf mentafsirkan Seksyen 201 Enakmen Tatacara Mal (Negeri Selangor) dibaca dengan Seksyen 87 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 (EUKIS) di mana beliau telah tersalah arah mentafsirkan keluasan bidangkuasa mahkamah dalam Seksyen 87 EUKIS 2003 itu meliputi pengeluaran suatu perintah yang bersifat interim boleh mengakas suatu perintah yang telah dibicarakan melalui prosiding penuh dan diputuskan menurut peruntukan undang-undang.
- e) Hakim Bicara juga telah terkhilaf dengan menyatakan keluasan kuasa Mahkamah di bawah Seksyen 87 EUKIS 2003 untuk membuat apa-apa perintah hadhanah, termasuk mendengar kes interim di mana sebenarnya penentuan keputusan Mahkamah di bawah peruntukan tersebut perlu dilaksanakan melalui proses perbicaraan sebagaimana yang diperuntukkan di bawah hukum syarak, serta peruntukan perundangan dari segi tatacara dan keterangan.
- f) Keputusan Hakim Bicara sekiranya benar bermakna keputusan sesuatu kes yang telah diputuskan melalui perbicaraan penuh boleh diakas dengan hanya disandarkan kepada affidavit-affidavit yang bakal dimasukkan dan difailkan oleh pihak-pihak di dalam sesuatu notis permohonan interim tanpa mendengar, menyiasat dan meneliti keterangan pihak-pihak seperti dalam proses perbicaraan penuh terlebih dahulu.

- g) Permohonan interim tersebut sememangnya salah yang mana ia adalah semata-mata untuk mengaburi tindakan Responden yang telah membawa lari anak dan kini suatu prosiding komital masih lagi sedang berlangsung.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

5) Pertama sekali kami ingin menarik perhatian bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dibenarkan sewenang-wenangnya kerana proses semakan ialah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai proses semakan untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

6) Dalam menimbangkan permohonan ini, dengan hormatnya kami merujuk panduan yang telah diberikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah dalam beberapa kes antaranya kes **Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah, JH 36 (2)**, kes **Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012**, kes **Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011**, Kes **Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012**.

7) Berdasarkan penghakiman dalam kes-kes tersebut, **Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau di Mahkamah Rayuan Syariah)** telah dikeluarkan sebagai panduan dalam menetapkan kriteria- kriteria kes yang boleh dijalankan melalui proses semakan. Berdasarkan rujukan terhadap kes-kes di atas serta panduan yang telah dikeluarkan dalam arahan amalan tersebut, maka kesimpulan yang boleh dibuat adalah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan dalam prosiding yang secara material bercanggah dengan undang-undang dan Hukum Syarak atau/dan perintah/penghakiman yang dikeluarkan oleh Hakim Bicara ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

8) Merujuk kepada notis permohonan dan affidavit sokongan Pemohon, kami berpuas hati bahawa proses semakan boleh dijalankan berdasarkan alasan yang telah dikemukakan oleh Pemohon yang kami boleh ringkaskan bahawa Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi undang-undang apabila membenarkan permohonan interim hak jagaan anak didengar sedangkan telah ada penghakiman ubah perintah hak jagaan anak yang telah dimuktamadkan oleh Mahkamah dan dalam masa yang sama permohonan tindakan pengkomitan telah difailkan dan sedang berjalan. Perkara ini adalah selaras dengan **Aturan 5 Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014.**

Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan

9) Bagi melaksanakan bidangkuasa pengawasan dan penyemakan yang diperuntukkan di bawah seksyen 68, Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003, Kami telah memanggil rekod prosiding Kes Permohonan No. 10400-041-0388-2020. Berdasarkan penelitian tersebut, kami mendapati fakta dan kronologi kes adalah seperti berikut:

- 9.1 Pemohon dan Responden telah berkahwin pada 20/08/2004 dan telah bercerai berdasarkan sabitan yang telah dibuat oleh Hakim Mahkamah Rendah Syariah.
- 9.2 Dalam perkahwinan tersebut, Pemohon dan Responden telah dikurniakan dengan seorang cahaya mata bernama Sakeenah binti Shahirul Álim yang dilahirkan pada 24/11/2008.
- 9.3 Pada 27/08/2013, Responden telah memfailkan tuntutan hadhanah melalui Saman No. 10400-028-0416-2013 dan pada 22/08/2016, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah memutuskan bahawa hak jagaan anak diserahkan kepada Responden dan Pemohon diberikan hak lawatan dan bermalam mengikut terma yang telah ditetapkan dalam perintah tersebut (Perintah Hadhanah Pertama).
- 9.4 Tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut, Pemohon bertindak memfailkan rayuan di Mahkamah Rayuan Syariah melalui rayuan no. 10000-028-006-2016.
- 9.5 Pada 21/08/2017, Mahkamah Rayuan Syariah telah membuat keputusan

bahawa rayuan Pemohon adalah ditolak.

- 9.6 Selanjutnya pada 16/10/2017, Pemohon telah memfailkan tuntutan mengubah perintah mengenai penjagaan melalui Saman No. 10200-025-0744-2017 atas alasan bahawa terdapat perubahan makan.
- 9.7 Pada 06/12/2018, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah meluluskan tuntutan mengubah perintah mengenai penjagaan dan memerintahkan hak jagaan anak diberikan kepada Pemohon dan hak lawatan kepada Responden mengikut terma yang telah ditetapkan dalam perintah (Perintah Hadhanah Kedua).
- 9.8 Ekoran berlaku pelanggaran terhadap Perintah Hadhanah Kedua, Pemohon telah memfailkan tindakan pengkomitan pada 16/03/2020 melalui Permohonan No. 10200-074-0174-2020 di mana Responden dikehendaki menunjuk sebab mengapa beliau tidak patut dipenjarakan atas dakwaan telah berlaku pelanggaran terhadap terma-terma dalam Perintah Hadhanah Kedua.
- 9.9 Seterusnya pada keesokannya iaitu pada 17/03/2020, Responden telah memfailkan tuntutan mengubah Perintah Hadhanah Kedua atas alasan bahawa anak tersebut tidak mahu tinggal lagi dalam penjagaan Pemohon dan sebaliknya mahu tinggal dan berada dalam penjagaan Responden. Tuntutan ini juga didasari atas dakwaan kewujudan kekerasan yang dilakukan oleh Pemohon terhadap anak tersebut di samping tindakan Pemohon yang menyukarkan dan menafikan pelaksanaan hak lawatan

Responden.

9.10 Pada tarikh yang sama iaitu pada 17/03/2020, Responden turut memfailkan permohonan interim hak jagaan anak secara inter parte melalui Permohonan No. 10400-038-0178-2020.

9.11 Pada 19/08/2020, Pemohon telah memfailkan Permohonan Bantahan Awal terhadap permohonan interim tersebut atas alasan bahawa permohonan tersebut tidak teratur, tidak mengikut amalan undang-undang yang sewajarnya, tiada kausa tindakan yang munasabah dan satu penyalahan proses mahkamah.

9.12 pada 24/01/2022, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah membuat keputusan berkaitan bantahan awal tersebut dengan memerintahkan bahawa:

- i) Mahkamah menolak permohonan bantahan awal Pemohon berdasarkan peruntukan Seksyen 244 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
- ii) Mahkamah memerintahkan kes Permohonan No. 10400-038-0178-2020 diteruskan.
- iii) Kos prosiding kes ini diawardkan kepada Responden sebanyak RM1000 dan hendaklah dibayar sebelum sidang akan datang (Permohonan No. 10400-038-0178-2020).

10) Berdasarkan fakta dan kronologi kes tersebut, kami ingin menarik perhatian berkaitan bahawa sebelum Responden memfailkan tuntutan mengubah Perintah

Hadhanah Kedua dan permohonan interim hadhanah, Pemohon terlebih dahulu telah memfailkan tindakan pengkomitan pada 16/03/2020 melalui Permohonan No. 10200-074-0174-2020. Melalui tindakan pengkomitan tersebut, Responden dikehendaki menunjuk sebab mengapa beliau tidak patut dipenjarakan atas dakwaan telah berlaku pelanggaran terhadap terma-terma dalam Perintah Hadhanah Kedua. Kami berpendapat tindakan pengkomitan ini merupakan suatu tindakan yang sangat penting untuk diambil perhatian oleh Hakim Bicara. Ini kerana berdasarkan prinsip "*contempt must be purged*" pihak yang menghina tidak boleh didengar sehingga ia telah membersihkan penghinaannya. Penjelasan lanjut berkaitan prinsip ini boleh dirujuk dalam kes **Supreme Court, Ipoh dalam kes Wee Choo Keong lwn. MBF Holdings Bhd & Anor and another appeal** [1983] 1 CLJ 68, SC dan **Shamala a/p Sathiyaseelan v. Dr. Jeyaganesh a/l C Mogarajah & Anor.** [2011] 1 CLJ 568; [2011] 2 MLJ 281).

11) Prinsip ini juga telah diaplikasikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Kuala Lumpur dalam kes **Maria Chin Abdullah lwn. Datuk Wira S.M Faisal bin S.M Nasimuddin Kamal dan Puan Seri Datin Seri Utama Zaleha binti Ismail,** Permohonan No.: 10000-099-0021-2020 (belum dilaporkan).

"Kami tegaskan di sini bahawa adalah menjadi suatu tanggungjawab ke atas seseorang yang telah dikeluarkan notis tunjuk sebab untuk menjawab secara membela diri terhadap notis tersebut tanpa boleh mengemukakan permohonan-permohonan lain yang berkaitan langsung dengan kes tunjuk sebab tersebut sehingga diselesaikan terlebih dahulu. Sebagai contoh jika kes pelanggaran perintah nafkah, Responden tidak boleh memfailkan perubahan perintah sedangkan kes kuatkuasanya sedang berjalan dan gagal dipatuhi, dengan kata lain ianya perlu diselesaikan terlebih dahulu."

12) Dalam memutuskan isu ini, kami juga merujuk **Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 13 Tahun 2004** yang menyatakan bahawa:

Tiada apa-apa permohonan atau tuntutan dari orang yang dituduh menghina mahkamah itu boleh didengar oleh Mahkamah selagi perintah penghakiman terdahulu belum dipatuhi dengan sepenuhnya

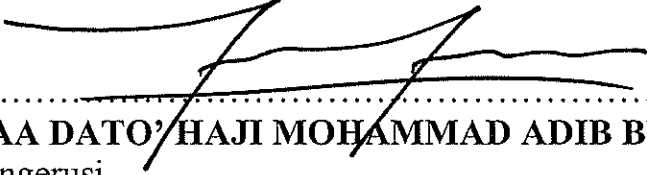
13) Berdasarkan arahan amalan dan autoriti-autoriti kes di atas maka kami berpuas hati menyimpulkan bahawa wujud kekhilafan Hakim Bicara apabila menolak bantahan awal Pemohon dan membenarkan permohonan interim hadhanah diteruskan tanpa mengarahkan Responden membela diri terhadap tindakan pengkomitan yang telah difailkan. Berdasarkan kekhilafan tersebut, kami akan campur tangan terhadap perintah yang telah dikeluarkan.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon,
MAKA KAMI sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:

- 1) Permohonan semakan Pemohon adalah **DITERIMA**.
- 2) Perintah hakim Mahkamah Tinggi Syariah bertarikh 24/01/2022 dalam Kes Permohonan No. 10400-041-0388-2020 adalah dibatalkan.
- 3) Mahkamah perintahkan prosiding kes pengkomitan diteruskan.

Penghakiman ini diberikan oleh:

1. 
.....
YAA DATO' HAJI MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor
2. 
.....
YA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor
3. 
.....
YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor